

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2240/2533	พนักงานอัยการ จังหวัด กระบี่	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย สม ปอ ง เอียด แก้ว	โจทก์
	นาย ไชยเจริญหรือถ้อย ไชย บุญ	จำเลย

ป.อ. มาตรา 36, มาตรา 59 วรรคสอง, มาตรา 288, มาตรา 290

จำเลยใช้ไม้หน้ากว้าง 4 นิ้ว หนา 2 นิ้ว ยาว 2 ฟุต 8 นิ้วซึ่งเป็นไม้ขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็งใช้สำหรับทำวงกบประตูหรือหน้าต่าง ดีที่ศีรษะผู้ตายในขณะที่ผู้ตายนั่งอยู่ไม่ได้ระวังตัว เป็นการเลือกตีตามใจชอบและเลือกตีที่สำคัญแม้จะตีเพียงทีเดียว และกะโหลกศีรษะผู้ตายไม่แตกראว แต่เมื่อถูกตีแล้วผู้ตายก็พุงลงกับ โต๊ะทันทีและมีเลือดคั่งในสมองส่วนลึก แสดงว่าจำเลยตีผู้ตายอย่างแรง และปรากฏว่าผู้ตายถึงแก่ความตายในเวลาต่อมาพฤติการณ์เช่นนี้จำเลยย่อมเล็งเห็นผลได้ว่า อาจทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย จำเลยจึงมีเจตนาฆ่าผู้ตาย ไม้ของกลางโจทก์ไม่ได้โต้แย้งว่าเจ้าของแท้จริงรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำผิด จึงไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ในส่วนที่พิพากษาว่าไม่ริบไม้ของกลาง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2530 เวลากลางคืนก่อนเที่ยง จำเลยใช้ไม้ กว้าง 4 นิ้ว ยาวประมาณ 3 ฟุต เป็นอาวุธตีสับตำรวจโทสมพร เอียดแก้ว เจ้า พนักงานตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรตำบลเหนือคลองขณะปฏิบัติหน้าที่สืบสวนหา

ข่าว เพื่อทำการกวาดล้างอาชญากรรมโดยเจตนาฆ่าหลายที่ ถูกที่บริเวณสี่ระด้าน
หลัง เป็นเหตุให้สืบตำรวจโทสมพรถึงแก่ความตาย เหตุเกิดที่ตำบลโคกยาง อำเภอ
เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เจ้าพนักงานยึดไม้ที่จำเลยใช้กระทำผิดเป็นของกลาง ขอให้
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,289 ธิบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288 จำคุก 18 ปี ธิบไม้ของกลาง ข้อหาอื่นให้ยกฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 290 วรรคแรก จำคุก 10 ปี มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 ลดโทษให้หนึ่งในสี่ จำคุก 7 ปี6 เดือน ไม้ของกลางมิใช่ทรัพย์สินของจำเลย
ที่นำมาใช้กระทำผิด แต่เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำผิด จึง
ไม่ธิบ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาว่า ตาม
วันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ ผู้ตายและจำเลยนั่งดื่มสุรากันอยู่ที่แก้อี้ยาวในงานเลี้ยง
ซึ่งนายวินัยเจ้าของบ้านจัดขึ้น ผู้ตายและจำเลยต่างมีอาการมึนเมาเพราะเสพสุรา ผู้
ตายส่งแก้วสุราให้จำเลยดื่ม แต่จำเลยไม่ยอมดื่ม พร้อมกันนั้นจำเลยใช้มือปิดแก้ว
ทำให้สุราหก ผู้ตายและจำเลยลุกขึ้นทำท่าจะชกต่อยกัน จำเลยเดินออกจากแก้อี้ยาว
ที่นั่นอยู่ไป ผู้ตายก็นั่งลง จำเลยไปหยิบไม้ของกลางหน้ากว้าง 4 นิ้ว หนา 2 นิ้ว ยาว
2 ฟุต 8 นิ้วกลับมาตีผู้ตาย 1 ที ถูกที่หน้าผากซ้าย ผู้ตายฟุบลงกับโต๊ะเลือดคั่งใน

สมองส่วนลึก เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา โจทก์ฎีกาว่า การกระทำดังกล่าวจำเลยย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าอาจทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายได้ จำเลยจึงมีเจตนาฆ่าผู้ตายนั้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยใช้ไม้ของกลางหน้ากว้าง 4 นิ้ว หนา 2 นิ้ว ยาว 2 ฟุต 8 นิ้ว ซึ่งเป็นไม้ขนาดใหญ่ และตามภาพถ่ายหมายเลข 1 ลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็งใช้สำหรับทำวงกบประตูหรือหน้าต่างดีที่ศีรษะผู้ตายในขณะที่ผู้ตายนั่งอยู่ไม่ได้ระวังตัว เป็นการเลือกดีตามใจชอบและเลือกดีที่สำคัญ แม้จะดีเพียงทีเดียว และกะโหลกศีรษะผู้ตายไม่แตกร้าวก็ตาม แต่ปรากฏว่าเมื่อถูกตีแล้ว ผู้ตายก็ฟุบลงกับโต๊ะทันทีและมีเลือดคั่งในสมองส่วนลึกของผู้ตาย แสดงว่าจำเลยตีผู้ตายอย่างแรง และปรากฏว่าผู้ตายถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา พฤติการณ์เช่นนั้น จำเลยย่อมเล็งเห็นผลได้ว่า อาจทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายได้ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า จำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตาย ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยมีเจตนาเพียงทำร้ายไม่ได้มีเจตนาฆ่าผู้ตายนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยส่วนไม้ของกลางโจทก์ไม่ได้โต้แย้งว่าเจ้าของแท้จริงรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำผิด จึงไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ในส่วนที่พิพากษาว่าไม่ริบไม้ของกลาง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเว้นแต่ไม้ของกลางไม่ริบ

(ปรีชา ธนानันท์-สวิน อักษรายุธ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ